

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7310/2539

ป.รัชฎากร มาตรา 65

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มยุฮวด จันทบุรี จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์

จำเลย

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8(25) ที่บัญญัติให้เงินได้จากการขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิตหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 80 เป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการคำนวณเงินได้ของบุคคลธรรมดา ไม่ใช้กับการคำนวณเงินได้ของนิติบุคคล ทั้งไม่มีบทบัญญัติใดในประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้นำมาใช้ในการคำนวณเงินได้ของนิติบุคคล และพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวก็เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพึงหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ มิใช่เพื่อกำหนดรายได้ของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงนำมาใช้บังคับกับกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยอนุโลมไม่ได้ เพราะการคำนวณหาเงินได้ของนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามมาตรา 65,65 ทวิและ 65 ตริ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์มีต้นทุนขายร้อยละ 80 โดยนำพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมาตรา 8(25) มาใช้บังคับโดยอนุโลมจึงไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่โจทก์นำมาขอให้ตรวจสอบ หากไม่เป็นการเพียงพอที่จะตรวจสอบหาเงินได้

ของโจทก์ได้ตามมาตรา 65,65 ทวิ และ 65 ตริ แล้วจึงจะใช้วิธีการประเมินตาม
มาตรา 71(1)

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้
นิติบุคคลเลขที่ 26 10/2/100117 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 และคำวินิจฉัย
อุทธรณ์เลขที่ กค. 0842/14620 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 และขอให้ตรวจสอบภาษี
ใหม่ตามเอกสารหลักฐานที่โจทก์มอบให้ด้วยวิธีการตามมาตรา 65 แห่งประมวล
รัษฎากรกับให้นำค่าใช้จ่ายที่จำเลยได้ตัดออกมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิด้วย

จำเลยทั้งเจ็ดให้การในทำนองเดียวกันว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ของจำเลยและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 26 10/2/100117 ลงวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2537 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่
กค. 0842/14620 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งเจ็ดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ระหว่างการพิจารณาโจทก์แถลงว่า
สำหรับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องการตัดค่าใช้จ่ายจำนวน 250,735.61 บาท โดยถือว่าเป็น
รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตริ ถูกต้องหรือไม่นั้น โจทก์ขอสละ
คงติดใจให้คำนวณหารายได้จากการขายโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ

กำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8(25) ได้หรือไม่ และคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงว่า สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 โจทก์มีต้นทุนในการขายสินค้าจำนวน 5,369,304.45 บาท โจทก์แสดงรายได้จากการขายสินค้าในแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ว่าเป็นเงิน 5,847,931.15 บาท ต่อมาในปี 2533 ปรากฏว่าเอกสารเกี่ยวกับการขายถูกไฟไหม้เสียหายบางส่วน จากนั้นคู่ความทั้งสองฝ่ายต่างแถลงไม่ติดใจสืบพยาน

พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามที่โจทก์จำเลยไม่อุทธรณ์คัดค้านว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2533 โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งให้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 โดยเจ้าพนักงานประเมินในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากรเพราะโจทก์ไม่สามารถนำเอกสารและหลักฐานทางบัญชีมาให้ตรวจสอบได้เนื่องจากเอกสารหลักฐานทางบัญชีถูกไฟไหม้ โจทก์อุทธรณ์การประเมินพร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่โจทก์สามารถค้นหาต้นฉบับเอกสารได้ และจัดทำขึ้นใหม่จนครบถ้วนมอบให้แก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2534 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกการประเมินเพราะผู้อุทธรณ์ได้ส่งมอบบัญชีและเอกสารให้ตรวจสอบเพียงพอแล้ว ให้เจ้าพนักงานตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานทางบัญชี เจ้าพนักงานประเมินจึงตรวจสอบภาษีของโจทก์ใหม่ โดยตรวจสอบทำยอดการขายโดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8(25) กับรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ 65 ตรีจำนวน 250,735.61 บาท แล้วให้โจทก์ชำระภาษีเป็นเงิน 1,318,854 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นไปโดยชอบแล้วแต่กรณีมีเหตุอันสมควรผ่อนผันจึงพิจารณาลดเบี้ยปรับให้คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับ ส่วนเงินเพิ่มยังคงต้องชำระตามกฎหมาย ให้โจทก์ชำระภาษีเป็นเงิน

963,421.73 บาทและโจทก์ยอมรับว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2530 เจ้าพนักงาน ประเมินพบว่าโจทก์มีต้นทุนสินค้านำคิดเป็นเงิน 5,369,304.45 บาทแต่ไม่สามารถ ตรวจหายอดขายได้ คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งเจ็ดว่า เจ้าพนักงาน ประเมินทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์ โดยคำนวณหารายได้จากการ ขายด้วยวิธีนำต้นทุนสินค้าบวกกำไรร้อยละ 25 ของราคาทุน (หรือบวกกำไรร้อยละ 20 ของราคาขาย) แล้วคำนวณว่าโจทก์มีรายได้จากการขายสินค้าเป็นเงิน 6,711,630.46 บาท ซึ่งเป็นการคำนวณรายได้โดยนำเอาพระราชกฤษฎีกาออกตาม ความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึง ประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8(25) มาใช้บังคับกับกรณีของโจทก์ซึ่งเป็น นิติบุคคลโดยอนุโลมได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้วพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 บัญญัติว่า "เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ยอมให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาดังต่อไปนี้

(25) การขายของนอกจากที่ระบุไว้ในข้ออื่นซึ่งผู้ขายมิได้เป็นผู้ผลิต ร้อยละ 80" เห็นว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการคำนวณเงินได้ ของบุคคลธรรมดาไม่ใช่ว่าการคำนวณเงินได้ของนิติบุคคลทั้งไม่มีบทบัญญัติใดใน ประมวลรัษฎากรที่กำหนดให้นำมาใช้ในการคำนวณเงินได้ของนิติบุคคลและตามพระ ราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพึงหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ มิใช่เพื่อกำหนดรายได้ของผู้ที่มีหน้า ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้นจำเลยจะนำพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ที่ใช้บังคับ แก่กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาใช้บังคับกับกรณีของนิติบุคคลโดยอนุโลมหาได้ ไม่ เพราะการคำนวณหาเงินได้ของนิติบุคคลจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา

65, 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี คำพิพากษาฎีกาที่ 2034/2536 ที่จำเลยอ้างมาในอุทธรณ์นั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ดังนั้น การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11)พ.ศ. 2502 มาตรา 8(25) ที่กำหนดให้โจทก์มีต้นทุนขายร้อยละ 80ทำให้รายได้จากการขายต่ำไป 863,699.06 บาท นั้นจึงไม่ถูกต้องชอบที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จะต้องดำเนินการตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่โจทก์นำมามอบให้ตรวจสอบ หากเอกสารหลักฐานทางบัญชีที่โจทก์นำมามอบให้ตรวจสอบไม่เป็นการเพียงพอที่จะตรวจสอบหาเงินได้ของโจทก์ได้ตามมาตรา 65, 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แล้ว จึงชอบที่จะใช้วิธีการประเมินตามมาตรา 71(1) จะนำพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมาใช้หาได้ไม่ แต่เนื่องจากโจทก์ยอมสละประเด็นในเรื่องค่าใช้จ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี จำนวน 250,735.61 บาทการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนนี้จึงถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายแล้วที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสียทั้งหมดนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลเลขที่ 26 10/2/100117 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ กค.0842/14620ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2537 ในส่วนที่นำพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาใช้ในการประเมินโดยให้ทำการประเมินใหม่ตามนัยที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร เงินได้ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลคือ
กำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในรอบระยะเวลา
บัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตริ แห่งประมวล
รัษฎากรปัญหามีว่าถ้าเป็นกรณีที่ไม่สามารถคำนวณหารายจ่ายได้จะนำพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หัก
จากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11)พ.ศ. 2502 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับการ
หักค่าใช้จ่ายของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอนุโลมใช้บังคับได้หรือไม่
ปัญหาดังกล่าวเคยมีคำพิพากษาฎีกาที่ 2301/2531 ระหว่างบริษัทสยามราษฎร์ จำกัด
โจทก์ กรมสรรพากร กับพวก จำเลยวินิจฉัยว่า "โจทก์ถูกเจ้าพนักงานประเมินของ
จำเลยที่ 1 ตรวจสอบการเสียภาษี โจทก์ได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบ
แต่มิได้ส่งใบเสร็จรับเงินค่าสินค้าที่โจทก์ซื้อมาให้ลูกค้าเช่าซื้อ เมื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งโจทก์ส่งให้ตรวจสอบรับฟังไม่ได้ รายจ่ายของโจทก์จึงเป็นรายจ่ายที่โจทก์พิสูจน์
ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ โจทก์ไม่มีสิทธินำมาหักจากรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิ แต่
ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2519 และ 2520 โจทก์มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้
ร้อยละ 90 และ 85 ตามลำดับทั้งนี้ตาม พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11)

พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ประเมินภาษีโดยหักค่าใช้จ่ายให้โจทก์เป็นการเหมาเพียงร้อยละ 75 จึงไม่ชอบ เจ้าพนักงานงานประเมินต้องทำการประเมินใหม่โดยหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาให้แก่โจทก์ในอัตราที่โจทก์มีสิทธิหักได้ดังกล่าว" นอกจากนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2034/2536 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ร.สหพาณิชย์ โจทก์กรมสรรพากร กับพวก จำเลย วินิจฉัยว่า "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) ประเภทการขนส่งหรือรับจ้างด้วยยานพาหนะให้หักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาได้ร้อยละ 80 โจทก์เป็นผู้ประกอบการขนส่งแม้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับแก่กรณีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่เมื่อจำเลยนำมาใช้เป็นเกณฑ์หักค่าใช้จ่ายเพื่อประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์ซึ่งเป็นนิติบุคคลก็ต้องหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาร้อยละ 80 จะหักเป็นการเหมาร้อยละ 70 โดยอ้างมติ กพอ. ไม่ได้" ปัญหาในคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7310/2539 ที่กำลังหมายเหตุอยู่นี้ต่างกับปัญหาดังกล่าวข้างต้นเพราะในคดีนี้ปัญหามีว่าในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบหายอดขายหรืออีกนัยหนึ่งยอดเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ จะนำพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลมได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้เพราะพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวใช้สำหรับการคำนวณหักค่าใช้จ่ายมิใช่การคำนวณหาเงินได้ จึงนำมาอนุโลมใช้กับกรณีคำนวณหายอดขายหรือยอดเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ได้เพราะเป็นการนำมาอนุโลมใช้ในทางที่เป็นผลร้ายต่อผู้เสียภาษีต่างกับกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับที่เป็นการอนุโลมในทางที่เป็นคุณต่อผู้เสียภาษี เพราะเป็นกรณีที่รายจ่ายของนิติบุคคลในคดีทั้งสองเป็นรายจ่ายต้องห้าม ซึ่งโดยหลักแล้วไม่สามารถหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ แต่ก็มีกรณีสอดคล้องให้โดยการนำอัตราค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงชอบที่จะทำได้ ฉะนั้น คำพิพากษาศาลฎีกา

ฉบับนี้จึงไม่ขัดกับคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับดังกล่าวและไม่มีกรณีกลับหลักกัน
แต่อย่างใด ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม